

1500103-05.2019.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... com vistas a identificar crimes como tráfico de drogas, descaminho de mercadoria e transporte de armas de fogo. Os policiais entrevistaram preliminarmente todos os passageiros. A ré tinha as drogas no colo dela, dentro de uma bolsa.

A materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Laudo Pericial Químico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri-SP - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500103-05.2019.8.26.0280 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-05.2019.8.26.0280

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2074715/2019 - DEL.POL.ITARIRI, 4130905 - DEL.POL.ITARIRI, 210/19/112 -

DEL.POL.ITARIRI, 2074715 - DEL.POL.PEDRO DE TOLEDO, 210/19/112 - DEL.POL.PEDRO DE TOLEDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUSSARA RIBEIRO NOVAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Vistos.

JUSSARA RIBEIRO NOVAES foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigos 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 13 de março de 2019, por volta das 16:15 horas, na Rodovia SP 055, km 371, cidade de Pedro de Toledo, a ré transportava, para o fornecimento e consumo de terceiros, 438 (quatrocentos e trinta e oito) porções de Cannabis Sativa L (maconha), embalada em invólucro plástico, com peso de 1004,23kg (hum quilograma, quatro gramas e vinte e três

decigramas) e 598 (quinhentos e noventa e oito) cápsulas de cocaína, com peso de 691,43g (seiscentos e noventa e um gramas e quarenta e três decigramas), drogas que determinam dependência física ou psíquica, como faz certo o auto de constatação preliminar de fls.11, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Autuada e presa em flagrante (fls. 01), em audiência de custódia a prisão foi homologada e deferida medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo ato, o réu foi citado para oferecer defesa prévia na forma do artigo 55 da Lei 11.343/2006. A denúncia foi oferecida (fls. 41/43).

Devidamente citado/notificado, a acusada apresentou defesa prévia (fls. 116/119). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Ausente na audiência, a ré teve sua revelia reconhecida.

Em alegações finais, após análise da prova produzida nos autos, o Ministério Público requereu a da ação e a condenação da ré pelo crime de tráfico majorado. A defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Eis a síntese da prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Eliano Monteiro da Silva disse que no dia se encontrava em operações da polícia rodoviária em Pedro de Toledo. Esse tipo de ocorrência era comum. No dia abordaram o ônibus e fizeram operação dentro dele. Em busca da mochila a ré foi encontrado aproximadamente 1 kg de maconha e 600 g de cocaína. Indagada a ré sobre os fatos ela disse que estava vindo de Bertioga e ia deixar na cidade Registro, pelo que receberia R\$ 200,00. Foi dada voz de prisão a ela. Lá perguntaram se ela já havia sido preso por outro motivo e a ré falou que já tinha passagem por mesma situação. A abordagem foi feita em todos os passageiros. Com a ré quando foi verificada bolsa que estava no colo localizaram a quantidade de drogas. Quem faz essa viagem é só o ônibus da Vale Sul. Como a polícia tem conhecimento que é feito transporte de drogas nesse ônibus, frequentemente fazem operações. As drogas foram localizadas na bolsa que a ré trazia consigo no colo, salvo engano na poltrona 32 do veículo. Estava em uma mochila. Estava envolvida dentro da mochila por sacola plástica.

A testemunha Luz Henrique Welter Ferrero disse que participou da ocorrência. Foi realizada fiscalização no ônibus na base operacional de Pedro de Toledo. Foi fiscalizado ônibus, se não se engana, da empresa Vale Sul. Foram abordados todos os passageiros e com a ré localizaram dentro de uma bolsa essa quantidade de drogas. Se não se engana foi aproximadamente 1kg de maconha e pouco mais de meio kg de cocaína. Havia uma quantidade de uns 200 reais de dinheiro. A testemunha só não se recorda de onde a autora estava levando a droga e para onde estava indo. Não tinha denúncia anterior. A polícia tem costume de realizar fiscalização de ônibus com vistas a identificar crimes como tráfico de drogas, descaminho de mercadoria e transporte de armas de fogo. Os policiais entrevistaram preliminarmente todos os passageiros. A ré tinha as drogas no colo dela, dentro de uma bolsa.

A materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Laudo Pericial Químico Toxicológico (fls. 69/71), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria é igualmente comprovada, pela prova dos autos analisada em conjunto com a prova oral.

A quantidade do entorpecente e a forma de acondicionamento evidenciam a situação de traficância descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessário que as testemunhas tenham, no caso, presenciado atos de mercancia, diante dos núcleos do artigo 33, caput, do diploma legal, especialmente "trazer consigo".

Nesse sentido, a jurisprudência:

"APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGENTE FLAGRADA COM MAIS DE 400 GRAMAS DE MACONHA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO Impossibilidade: Flagrada com grande quantidade de droga, incongruente com a de um mero consumidor, a apelante, reincidente, tem contra si firme e segura prova que impede, a um só tempo, a absolvição por

insuficiência de provas e a desclassificação. DOSIMETRIA AGENTE REINCENTE ESPECÍFICA ELEVAÇÃO NA SEGUNDA FASE Cabimento: Correta a elevação da pena, na segunda fase de fixação, em razão da contumácia na prática de crime de tráfico. Recurso não provido" (TJSP, Apel. 0004331-33.2011.8.26.0101 Relator(a): J. Martins; Comarca: Caçapava; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/05/2013; Data de registro: 20/06/2013). Ademais, a própria ré, em interrogatório policial de fls. 4, confessou que as drogas estavam em sua posse e destinavam-se ao tráfico. O depoimento dos policiais bem como a confissão da ré são coerentes entre si, não deixando dúvidas sobre o ocorrido.

Assim, encontra-se plenamente demonstrado que a ré praticou o crime descrito no art. 33 d Lei de Drogas.

No entanto, não há que ser reconhecida a majorante do art. 40 inciso III da Lei de Drogas, já que a ré não se valeu do transporte público para a comercialização das drogas.

Neste sentido, decidiu o E. STF:

EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. 1. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a distribuição de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros, unidades de tratamento de dependentes e transportes públicos, entre outros. 2. A mera utilização de transporte público para o carregamento da droga não induz à aplicação da causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006. 3. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, com o restabelecimento do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no tópico.

(HC 122258, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-09-2014 PUBLIC 02-09-2014)

Assim, afasto a mencionada qualificadora.

Passo, pois, à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

A) Tráfico de Drogas.

Na primeira fase, nos termos dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que a quantidade da droga extrapola o normal do tipo, sendo as demais circunstâncias judiciais neutras.

Por isso, fixo a pena base pena no mínimo legal em 5 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Na segunda fase, apesar de a ré ser reincidente (fls. 204/207) esta agravante deve ser compensada com a atenuante de confissão, mantendo-se a pena no patamar fixado anteriormente.

Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, porque a ré não é primária.

Assim fixo a pena definitiva em 5 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a reincidência da agente e a quantidade de pena aplicada.

Deixo de realizar a operação prevista no artigo 387, § 2º, do CPP, pois inexistentes informações sobre o preenchimento dos requisitos subjetivos para tanto.

Inviável a substituição da pena corporal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para condenar a ré JUSSARA RIBEIRO NOVAES, como incurso no delito do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 563 dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que a ré respondeu ao processo em liberdade e não havendo notícia de fatos supervenientes que indiquem a necessidade de prisão, poderá recorrer em

liberdade.

Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Drogas. Expeça-se o necessário quanto aos valores e às drogas. Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condene o réu a pagar a taxa judiciária de 100(cem) UFESPs. Concedo-lhe, porém, a gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

*

Itariri, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA